

<제14장 쟁의행위.제02절 쟁의행위 목적의 정당성>

[기출][2][2021-2]임금협약의 유효기간 중 재교섭을 요구하며 개시한 파업의 정당성 여부

《[문제2] B회사는 상시 근로자 50명을 고용하여 선박 부품을 제조·판매하는 주식회사이다. B회사에는 B회사 근로자 가운데 노동조합 가입 자격이 있는 근로자 모두가 가입하고 있는 B회사노동조합이 설립되어 있으며, B회사에는 B회사노동조합 외에 다른 노동조합에 가입한 자는 없다. B회사와 B회사노동조합은 2021. 6. 20. 유효기간을 2021. 7. 1.부터 2022. 6. 30.까지로 하는 임금협약을 체결하였다. 임금협약 제2조는 '기본급은 1%를 인상하되, 경영성과에 따라 성과급을 지급하기로 한다.'고 규정하고 있다. 그런데 2021. 7. 5. B회사노동조합은 동종 또는 유사 업종의 임금 인상 수준을 볼 때에 기본급 1% 인상은 너무 낮은 인상률이라고 하면서 B회사에게 임금에 대한 재교섭을 요구하였고, B회사가 이에 성실히 응하지 않을 경우 파업을 하겠다고 통보하였다. B회사는 2021. 7. 6. B회사노동조합에 임금교섭은 이미 타결되었으므로 임금의 재교섭 요구에는 응할 수 없다고 통보하였고, 이에 B회사노동조합은 쟁의행위 찬반투표 등 적법한 파업 절차를 거쳐서 2021. 8. 1.부터 전면 파업에 돌입하였다. B회사는 B회사노동조합의 파업은 정당하지 않다고 주장한다. B회사 주장의 정당성에 관하여 논하시오. (25점)》

<문제2> 임금협약의 유효기간 중 재교섭을 요구하며 개시한 파업의 정당성 여부

I. 문제의 제기

- B회사와 B회사노동조합은 임금협약을 적법하게 체결하였다. 그러나 노동조합은 협약이 발효된 직후 기본급 인상률이 너무 낮다는 이유로 임금 재교섭을 요구하였고, B회사가 이를 거부하자 찬반투표 등 법정 절차를 거쳐 전면 파업에 돌입하였다. 이에 대해 B회사는 이미 유효하게 성립한 임금협약의 평화의무를 위반한 것이므로 파업이 정당하지 않다고 주장한다. 쟁점으로 <임금협약 체결에 따라 내재적으로 인정되는 평화의무의 성격과 범위 및 평화의무를 위반하여 개시된 쟁의행위가 목적의 정당성을 구비하였는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 이러한 쟁점을 중심으로 파업이 부당하다는 B회사의 주장의 정당성에 관하여 논한다.

II. 쟁의행위의 정당성 요건 및 평화의무의 범위

1. 쟁의행위의 일반적 정당성 요건

(1) 주체 및 목적의 정당성

- 쟁의행위가 형·민사상 면책을 받기 위해서는 주체가 단체교섭 권한이 있는 노동조합이어야 하며, 목적이 근로조건의 향상 등 근로자의 경제적·사회적 지위 향상을 도모하는 노사간 자치적 교섭 사항이어야 한다.

(2) 시기·절차 및 수단·방법의 정당성

- 쟁의행위는 사용자가 단체교섭을 거부하는 등 불일치가 발생한 시점에 개시되어야 하고, 조합원 찬반투표 등 법정 절차를 준수해야 한다. 또한 사용자의 재산권 및 안전 보호 시설의 유지 등과 조화를 이루는 평화적 수단이어야 한다.

2. 단체협약에 따른 평화의무의 법적 성격

(1) 평화의무의 의의 및 본질

- 평화의무란 노사 당사자가 단체협약의 유효기간 중에는 협약에서 이미 정한 사항의 개정이나 폐지를 요구하며 쟁의행위를 하지 않을 의무를 의미한다. 이는 단체협약에 명시적 조항이 없더라도 협약의 평화 유지 기능 및 신의성실의 원칙상 내재적으로 당연히 인정되는 의무다.

(2) 평화의무의 한계 및 예외 사유

- 평화의무는 협약에 구체적으로 규정된 사항에 한해 적용되므로, 협약에 정하지 않은 사항이나 협약 체결 당시 도저히 예측할 수 없었던 중대한 사정변경이 발생한 경우에는 평화의무의 효력이 소멸한다.

III. 평화의무 위반 쟁의행위의 정당성 및 재교섭 의무

1. 평화의무 위반 쟁의행위의 정당성 판례법리

(1) 정당성 결여의 원칙

- “대법원”은 단체협약이 새로 체결된 직후부터 뚜렷한 무효사유를 제시하지도 않은 채 단체협약의 폐지나 전면무효화를 주장하며 평화의무에 위반하여 쟁의행위를 개시하는 것은 이미 노조 활동으로서의 정당성을 상실한 것이라고 판시한다.

(2) 위법성에 따른 법적 책임

- 평화의무 위반 파업은 노사관계 안정과 단체협약의 질서 형성 기능을 정면으로 침해하는 불법 쟁의행위가 된다. 따라서 정당한 쟁의행위에 부여되는 형사상 위법성 조각 및 민사상 손해배상 책임 면책의 혜택을 받을 수 없다.

2. 평화의무와 단체교섭 요구의 관계

(1) 단체교섭 요구의 수용 의무

- “판례”는 단체협약의 유효기간 중이라도 협약 무효의 주장에 상당한 근거가 있다면 노동조합은 교섭을 요구할 수 있고, 사용자는 단지 평화의무 위반만을 이유로 교섭 자체를 전면 거부할 수는 없다고 본다.

(2) 교섭 의무와 파업권의 분리

- 그러나 교섭을 진행할 수 있다는 점과 실효행사인 파업에 돌입하는 것은 완전히 구별된다. 교섭이 타결되지 않았더라도 이미 협약으로 확정된 사항을 강제하기 위해 파업을 단행하는 것은 평화의무 위반으로서 전면 위법하다.

IV. 사안의 적용

1. 쟁의행위의 목적과 평화의무 저촉 여부

(1) 임금 협약의 유효 기간과 평화의무의 성립

- B회사와 노조는 2021. 6. 20. 유효기간을 2021. 7. 1.부터 2022. 6. 30.까지로 정하여 임금협약을 체결하였다. 이에 따라 협약 유효기간 중에는 협약된 기본급 인상률 1%의 개정을 요구하는 파업을 단행하지 않을 내재적 평화의무가 성립한다.

(2) 재교섭 요구 사항의 평화의무 대상성

- 노동조합이 재교섭을 요구한 사항은 기본급 인상률이며, 이는 임금협약 제2조에서 ‘기본급 1% 인상’으로 명시하여 이미 합치에 도달한 사항이다. 따라서 이 사항은 완벽히 평화의무의 통제 범위에 귀속된다.

2. 사정변경 등 예외 사유의 존부 및 위법성 판단

(1) 예견할 수 없는 사정변경 유무

- 임금협약 체결일인 2021. 6. 20.부터 재교섭 요구일인 7. 5.까지는 불과 보름 남짓한 짧은 기간이다. 동종 업종의 임금 인상 수준이 높다는 사정은 협약 체결 당시 충분히 고려할 수 있었던 사정이며, 도저히 예견할 수 없었던 천재지변 등 중대한 사정변경에 해당하지 않는다.

(2) 파업의 정당성 결여와 B회사 주장의 정당성

- B회사노동조합은 적절한 찬반투표 등 절차적 요건은 갖추었으나, 이미 확정된 임금 인상률을 번복하기 위해 파업에 돌입함으로써 임금협약의 평화의무를 전면 위반하였다. 이는 목적의 정당성을 결여한 불법 파업이 되므로, 해당 파업이 정당하지 않다는 B회사의 주장은 법적으로 정당하다.

V. 결론

- 노동조합이 단체협약을 체결한 후 유효기간 중에 이미 합의된 임금인상률의 변경을 강제하기 위해 파업을 진행하는 것은 협약에 내재된 신의칙상 평화의무를 정면으로 위반하는 행위다. B회사노동조합은 단순한 불만을 이유로 협약 체결 직후 파업을 단행하였고, 예외적으로 평화의무가 소멸할 만한 불가항력적 사정변경도 발견되지 않는다. 따라서 노조법상 절차를 이행했다라도 해당 쟁의행위는 목적의 정당성이 결여된 위법한 파업에 해당한다. 결론적으로 B회사노동조합의 파업은 정당성을 상실하였으며, 이에 따라 노조의 파업이 정당하지 않다고 평가하는 B회사의 주장은 법리적으로 매우 타당하다.